

COPIA ☒

Reg. Gen. Det.
N° 626 del 19/12/2022

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 312 del 19/12/2022

OGGETTO:

Trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà ed eliminazione dei vincoli, ai sensi dell'art. 31 commi 45/50 della Legge n° 448/98. Richiesta del Sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] in via [REDACTED] n° [REDACTED], C.F.: [REDACTED], nella sua qualità di proprietario, per le uu.ii. distinte al N.C.E.U. di Squillace al Fg. n° [REDACTED] - P.IIa n° [REDACTED] - Sub. [REDACTED].-

CUP:

CIG:

Imp.

Cap.

- Cod.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-il Comune di Squillace ha concesso aree inserite in piani di zona di cui alla Legge n° 167/1962 (Piano per l'Edilizia Economico Popolare), ovvero delimitate ai sensi dell'art. 51 della Legge n° 865/1971, in tempi diversi e ad imprese diverse;

-la Legge 23 dicembre 1998 n° 448, art. 31 commi da 45 a 50, stabilisce che i Comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della Legge 18 aprile 1962, n° 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della Legge 22 ottobre 1971, n° 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 della medesima Legge n° 865/1971;

-la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà e l'eliminazione dei relativi vincoli, sulle aree può avvenire a seguito di richiesta da parte del singolo soggetto e di accettazione da parte dello stesso del prezzo di cessione determinato dall'Amministrazione Comunale ai sensi del comma 48 dell'art. 31 della Legge n° 448/1998;

-con tale procedimento di trasformazione, le aree appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, concesse in diritto di superficie attraverso convenzioni urbanistiche ai sensi della Legge n° 865/1971, possono essere cedute in proprietà con la stipula di un'apposita convenzione edilizia;

Richiamate:

-la deliberazione della Giunta Comunale n° 11 del 23.01.2020 di atto di indirizzo del procedimento di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà ed eliminazione dei vincoli, costituito sulle aree di proprietà comunale comprese nei piani di zona – aree P.E.E.P. - approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, in attuazione di quanto previsto dai commi 45-50 dell'art. 31 della Legge 23/12/1998, n° 448;

-la deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 del 28.06.2020 di approvazione del Regolamento atto a disciplinare l'iter del procedimento di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà ed eliminazione dei vincoli;

-la deliberazione di Consiglio Comunale n° 12 del 28.06.2020 di autorizzazione alla cessione in proprietà delle aree P.E.E.P. Legge n° 167/1962, realizzate in C.da Principe a Squillace Lido - Impresa Costruzioni Arnaldo Baiocco, e contestuale integrazione al Piano delle Alienazioni approvato con deliberazione di C.C. n° 02/2020;

Dato atto:

-che in data [REDACTED] il Sig. [REDACTED], in qualità di proprietario, ha presentato istanza - accalata al protocollo generale al n° [REDACTED] - per aderire al procedimento di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà ed eliminazione dei vincoli, ai sensi del citato art. 31 della Legge 23/12/1998, n° 448 e ss.mm.ii., per la quota superficaria di spettanza, delle uu.ii. distinte al N.C.E.U. di Squillace al Fg. n° [REDACTED] - P.lla n° [REDACTED] - Sub. [REDACTED];

-della proposta del corrispettivo di trasformazione ed eliminazione vincoli inviata al suindicato richiedente con nota prot. n° [REDACTED] del [REDACTED], contenente, tra l'altro, la determinazione del corrispettivo di cessione pari a € [REDACTED] (€ [REDACTED]), da versare in ottemperanza alla deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 del 28.06.2020;

-che con l'accettazione della proposta del corrispettivo protocollata in data [redacted] al n° [redacted] di prot., il Sig. [redacted] nato a [redacted] il [redacted] e residente a [redacted] in via [redacted] n° [redacted], C.F: [redacted], in qualità di proprietario, in conformità a quanto stabilito dal vigente Regolamento comunale, ha aderito alla proposta contrattuale del Comune di Squillace, per la quota superficiaria di spettanza, per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà ed eliminazione dei vincoli sulle uu.ii. distinte al N.C.E.U. di Squillace al Fg. n° [redacted] - P.lla n° [redacted] - Sub. [redacted];
-altresi, della ricevuta di pagamento, in un'unica soluzione, dell'intero importo richiesto di € [redacted] (€ [redacted]) effettuato tramite bonifico bancario del [redacted] avente n° ordine [redacted];

Vista la regolarità della documentazione presentata dal suddetto richiedente, allegata agli atti del fascicolo;

Ritenuto di:

-dover accogliere l'istanza del Sig. [redacted] nato a [redacted] il [redacted] e residente a [redacted] in via [redacted] n° [redacted], C.F: [redacted], in qualità di proprietario, per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà ed eliminazione dei vincoli sulle uu.ii. distinte al N.C.E.U. di Squillace al Fg. n° [redacted] - P.lla n° [redacted] - Sub. [redacted], secondo quanto disposto dalla Legge 23.12.1998 n° 448 ed in base alle modalità attuative fissate dal Consiglio Comunale con deliberazioni di Consiglio Comunale n° 11 e n° 12 del 28.06.2020;

-dover procedere a successiva stipula di nuova Convenzione, mediante atto pubblico avanti il segretario comunale ufficiale rogante, precisando che tutte le spese inerenti e conseguenti, ivi comprese quelle di natura fiscale, sono ad esclusivo carico della parte acquirente;

Precisato che alla presente determinazione verrà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online, ai sensi della Legge n° 241/90, e nella sezione Trasparenza del sito istituzionale del Comune di Squillace;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte:

1. di accogliere l'istanza, acclarata al protocollo generale in data 14.09.2021 al n° 4828 di prot., del Sig. [redacted] nato a [redacted] il [redacted] e residente a [redacted] in via [redacted] n° [redacted], C.F: [redacted], nella sua qualità di proprietario, di adesione al procedimento di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà ed eliminazione dei vincoli, ai sensi del citato art. 31 della Legge 23/12/1998, n° 448 e ss.mm.ii., per la quota superficiaria di spettanza, delle uu.ii. distinte al N.C.E.U. di Squillace al Fg. n° [redacted] - P.lla n° [redacted] - Sub. [redacted], secondo quanto disposto dalla Legge 23.12.1998 n° 448 ed in base alle modalità attuative fissate dal Consiglio Comunale con deliberazioni di Consiglio Comunale n° 11 e n° 12 del 28.06.2020;
2. di dare atto che il Sig. [redacted] nato a [redacted] il [redacted] e residente a [redacted] in via [redacted] n° [redacted], C.F: [redacted], ha versato, a favore del Comune di Squillace, la somma dovuta di € [redacted] (€ [redacted]) effettuato tramite bonifico bancario del [redacted] avente n° ordine [redacted];
3. di precisare che:
 - a) l'atto di Convenzione da stipularsi in esecuzione della presente determinazione sostituirà, a tutti gli effetti di legge, la Convenzione già stipulata ed i beni immobili in oggetto della trasformazione sono da ritenersi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con le servitù attive e passive, apparenti e nascoste;
 - b) lo stipulando atto di Convenzione sarà rogato dal segretario comunale ufficiale rogante, e tutte le spese inerenti e conseguenti, ivi comprese quelle di natura fiscale, sono ad esclusivo carico della parte acquirente;

4. di confermare che agli atti del fascicolo è protocollata la dichiarazione, sottoscritta dal soggetto sopra citato, di espressa accettazione della proposta contrattuale del Comune di Squillace, di cui alla nota prot. n° [] del [];
5. di trasmettere il presente provvedimento al Sig. [] nato a [] il [] e residente a [] in via [] n° [], C.F: [], in qualità di proprietario;
6. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale" come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'impegno - Cap. - Cod. del bilancio corrente.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

